2015年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. 原铁道部部长刘某因受贿罪、滥用职权罪被追究刑事责任。有人认为,在对刘某量刑时"应考虑他对中国高铁建设的贡献"。这种说法违背了我国刑法中的(　　)。

A. 罪刑法定原则　　B. 刑法适用平等原则
C. 罪责刑相适应原则　　D. 主客观相统一原则

2. 下列选项中,属于犯罪对象的是(　　)。

A. 赌博的筹码　　B. 抢夺的财物
C. 行贿的财物　　D. 运输毒品的车辆

3. 甲欲杀死赵某,掐赵某脖子致其休克后,甲以为赵某死亡,将其投入河中,赵某溺水而亡。甲的行为构成(　　)。

A. 故意伤害罪(致人死亡)
B. 过失致人死亡罪
C. 故意杀人罪(未遂)
D. 故意杀人罪(既遂)

4. 甲涉嫌犯聚众斗殴罪,在2010年8月9日被抓捕时逃跑。2014年6月5日,甲抢夺他人财物,数额特别巨大。下列选项中,正确的是(　　)。

A. 甲所犯抢夺罪的追诉期限为5年
B. 甲所犯聚众斗殴罪因其逃跑而不受追诉期限的限制
C. 甲所犯聚众斗殴罪的追诉期限从2010年8月9日起计算
D. 甲所犯聚众斗殴罪的追诉期限从2014年6月5日起计算

5. 针对吸毒后在道路上驾驶汽车的现象,有人认为,虽然刑法未规定吸毒驾驶构成犯罪,但是吸毒驾驶和醉酒驾驶具有相同的社会危害性,故而应以危险驾驶罪论处。这种观点属于(　　)。

A. 扩大解释　　B. 文理解释
C. 类推解释　　D. 当然解释

6. 关于故意的认识内容,下列选项中正确的是(　　)。

A. 成立受贿罪,要求行为人认识到自己是国家工作人员
B. 成立聚众淫乱罪,要求行为人认识到自己行为的违法性
C. 成立故意毁坏财物罪,要求行为人认识到毁坏财物的数额较大
D. 成立传播淫秽物品罪,要求行为人认识到传播的是淫秽物品

7. 甲17周岁时因运输毒品被判处3年有期徒刑,刑满释放后不久,又因参加黑社会性质组织贩卖毒品被逮捕。甲属于(　　)。

A. 再犯　　B. 初犯
C. 一般累犯　　D. 特别累犯

8. 甲在某机场到达大厅出口外引爆自制爆炸装置,造成一人轻伤。甲的行为应认定为(　　)。

A. 爆炸罪
B. 寻衅滋事罪
C. 故意伤害罪
D. 以危险方法危害公共安全罪

9. 某私营健身机构经理安排会计甲将收取的50万元会员费存入甲的存折,供单位日常开支。三个月后,甲取走存折中全部资金潜逃。甲的行为构成(　　)。

A. 盗窃罪　　B. 职务侵占罪
C. 侵占罪　　D. 挪用资金罪

10. 甲公司将3000公斤生产废料直接倒入河中,该废料遇水反应生成毒气,毒气随风飘至附近数个村庄,致上百村民呼吸系统受损,并造成直接经济损失100多万元。甲公司的行为构成(　　)。

A. 污染环境罪
B. 重大责任事故罪
C. 投放危险物质罪
D. 以危险方法危害公共安全罪

11. 空姐甲长期在国外购买化妆品,经无申报通道携带入境,交由其表妹在网店销售,偷逃高额海关关税,获利数额巨大。甲的行为应认定为(　　)。

A. 逃税罪
B. 走私普通货物、物品罪
C. 非法经营罪
D. 为亲友非法牟利罪

12. 甲男将女同事汪某骗至宾馆,要求与之发生性关系,否则在网上散布汪某的不雅照。汪某对甲破口大骂,甲觉得无趣,遂打消奸淫念头离去。甲的行为属于(　　)。

A. 犯罪预备　　B. 犯罪未遂
C. 犯罪中止　　D. 犯罪既遂

13. 下列情形中，不得适用假释的是(　　)。

A. 因诈骗罪被判处 12 年有期徒刑

B. 因叛逃罪被判处 15 年有期徒刑

C. 因放火罪被判处 13 年有期徒刑

D. 因故意杀人罪被判处 5 年有期徒刑

14. 下列犯罪中，属于结果犯的是(　　)。

A. 放火罪

B. 故意毁坏财物罪

C. 私放在押人员罪

D. 参加黑社会性质组织罪

15. 甲因侵占科研经费被捕。在侦查期间，甲主动供述自己曾和同事一起套取另一科研项目经费 19 万元用于自己房屋装修。甲供述与他人套取科研经费的行为属于(　　)。

A. 坦白　　B. 立功

C. 自首　　D. 准自首

16. 甲遇红灯停车时，与路人孙某发生口角，甲下车将孙某打倒在地，驾车离去。孙某坐在马路上，不听他人劝导，拒绝离开。十分钟后，乙超速驾车经过此处，来不及刹车，将孙某撞死。下列选项中，正确的是(　　)。

A. 甲构成故意伤害罪(致人死亡)

B. 甲构成寻衅滋事罪

C. 甲和乙共同构成交通肇事罪

D. 乙构成交通肇事罪

17. 下列行为中，可以认定为妨害信用卡管理罪的是(　　)。

A. 拾得他人信用卡并使用

B. 窃得他人信用卡并使用

C. 使用虚假的居民身份证骗领信用卡

D. 使用以虚假居民身份证骗领的信用卡

18. 甲冒充公安干警，将正在赌博的张某等四人用手铐铐住，拿走其赌资及随身携带的财物 2 万余元。甲的行为应认定为(　　)。

A. 诈骗罪　　B. 抢劫罪

C. 招摇撞骗罪　　D. 敲诈勒索罪

19. 甲在医院缴费单上加盖自己私刻的收费章，逃避支付妻子透析治疗费用 17 万余元。甲的行为(　　)。

A. 按诈骗罪定罪处罚

B. 按伪造事业单位印章罪定罪处罚

C. 按合同诈骗罪定罪处罚

D. 成立紧急避险

20. 甲秘密窃取他人持有的枪支，该行为同时符合盗窃罪和盗窃枪支罪的犯罪构成。按照我国刑法理论，这种情形属于(　　)。

A. 牵连犯　　B. 法条竞合

C. 想象竞合犯　　D. 结果加重犯

21. 下列民事权利中，属于支配权的是(　　)。

A. 甲对无权代理的追认权

B. 乙对自身肖像的使用权

C. 丙因受欺诈享有的撤销合同的权利

D. 丁被他人打伤享有的请求赔偿的权利

22. 下列选项中，具备法人资格的是(　　)。

A. 合伙企业　　B. 个体工商户

C. 个人独资企业　　D. 一人有限责任公司

23. 下列行为中，属于从法律行为的是(　　)。

A. 行纪合同　　B. 协议离婚

C. 履行行为　　D. 抵押合同

24. 甲系精神病人，有亲属如下：母亲，75 周岁，瘫痪在床；弟弟，48 周岁，工人；儿子，20 周岁，在校大学生；女儿，17 周岁，无业。甲的监护人应为(　　)。

A. 甲母　　B. 甲弟

C. 甲子　　D. 甲女

25. 甲出差，委托同事乙照看其 9 周岁儿子丙。某日，乙将丙单独留在家中，自己出去打麻将。丙在玩耍时将邻居小孩丁打伤。丁的损害应由(　　)。

A. 甲单独承担责任

B. 乙单独承担责任

C. 甲、乙承担连带责任

D. 甲承担责任，乙承担相应的补充责任

26. 甲将一批货物存放于乙的仓库，提货时发现部分货物丢失。甲要求乙赔偿损失的诉讼时效期间是(　　)。

A. 6 个月　　B. 1 年

C. 2 年　　D. 4 年

27. 甲欠乙 10 万元，时效期间届满未还。乙索要时，甲承诺 2 个月内偿还，但事后只给付了 2 万元。乙索要余款时，甲以 10 万元欠款已超过诉讼时效期间为由拒绝，并要求乙返还之前给付的 2 万元。下列选项中，正确的是(　　)。

A. 甲应偿还剩余的 8 万元

B. 甲承诺偿还引起诉讼时效中断

C. 甲给付的 2 万元属于不当得利，乙应返还

D. 甲无权要求乙返还 2 万元，但剩余的 8 万元可以不偿还

28. 甲 16 周岁，无业，依靠父母生活。某日，甲向朋友乙借款 2 万元，用其中的 1 万元买了名牌包送给男友丙，用 200 元为自己的手机充值，用余款购买了一张美发店的消费卡。下列选项中，正确的是(　　)。

A. 甲与乙之间的借款合同有效

B. 甲与丙之间的赠与合同无效

C. 甲为手机充值的行为可撤销

D. 甲购买消费卡的行为效力待定

29. 下列选项中，属于所有权继受取得方式的是（　　）。

A. 添附　　B. 先占

C. 生产　　D. 遗赠

30. 甲下班时误将同事的同款电脑当成自己的电脑带回家。甲对该电脑的占有属于（　　）。

A. 有权占有　　B. 间接占有

C. 善意占有　　D. 他主占有

31. 甲上晚自习时拾得一个单反相机，后相机被乙借走。乙看到悬赏200元的寻物启事，未经甲同意将相机还给了失主。下列选项中，正确的是（　　）。

A. 甲、乙均有权要求失主支付报酬

B. 仅甲有权要求失主支付报酬

C. 仅乙有权要求失主支付报酬

D. 甲、乙均无权要求失主支付报酬

32. 甲向某电脑公司购买一批电脑送给母校。甲指示电脑公司将电脑交给学校，并将订货情况通知了学校。后电脑公司委托某快递公司将电脑运至学校，运输过程中两台电脑毁坏。下列选项中，正确的是（　　）。

A. 甲有权要求电脑公司承担违约责任

B. 甲有权要求快递公司承担违约责任

C. 学校有权要求电脑公司承担侵权责任

D. 学校有权要求快递公司承担侵权责任

33. 甲将住房出租给乙。签订合同前乙来看房，发现室内有很浓的装修气味。甲告诉乙，开开窗，过几天味道就没了。乙住了两个月后，气味依然很浓。经检测，该房屋有害气体严重超标。对此，乙（　　）。

A. 无权主张任何权利

B. 有权解除合同

C. 有权请求确认合同无效

D. 有权要求甲承担侵权责任

34. 甲在《雾都》杂志发表了一部小说，未作版权声明。某读者阅读后十分喜欢，遂推荐给《传奇文摘》杂志社。《传奇文摘》杂志社若转载该小说，则（　　）。

A. 不必经甲同意，但应向甲支付稿酬

B. 必须经甲同意，但不必向甲支付稿酬

C. 不必经《雾都》杂志社同意，但应向其支付稿酬

D. 必须经《雾都》杂志社同意，但不必向其支付稿酬

35. 甲公司擅自使用电视剧《华妃传》中华妃扮演者的剧照为某化妆品做广告，甲公司的行为侵害了（　　）。

A. 华妃扮演者的肖像权

B. 华妃扮演者的名誉权

C. 《华妃传》著作权人的著作权

D. 《华妃传》著作权人的邻接权

36. 甲在某饭店醉酒闹事，饭店员工和就餐顾客纷纷躲闪，顾客乙躲闪不及被甲打伤。乙的损害应由（　　）。

A. 甲单独承担责任

B. 甲和饭店承担连带责任

C. 饭店承担责任，甲承担相应的补充责任

D. 甲承担责任，饭店承担相应的补充责任

37. 甲超速驾驶汽车，乙逆行骑摩托车。两车相撞，摩托车飞至人行道，将行人丙砸伤。丙的损害应由（　　）。

A. 甲单独承担责任

B. 乙单独承担责任

C. 甲、乙承担连带责任

D. 甲、乙承担按份责任

38. 甲承租乙的房屋。某日，甲在阳台上修剪花草，顺手将剪刀放在阳台边上，不料剪刀被大风吹落，扎伤行人丙。丙的损害应由（　　）。

A. 甲单独承担责任　　B. 乙单独承担责任

C. 丙自行承担　　D. 甲、乙共同承担责任

39. 甲向乙银行贷款，以其别墅设定抵押。之后，甲在别墅院内建造了独立车库。贷款到期，甲无力偿还。乙银行享有优先受偿权的财产（　　）。

A. 仅限于别墅

B. 包括别墅、车库

C. 包括别墅、建设用地使用权

D. 包括别墅、车库及建设用地使用权

40. 某公安局官方微博公布了演员甲因容留他人吸毒被抓的消息，一知名记者在其博客上转载该消息，并上传了甲与艺人乙、丙一起赌博的照片。该记者的行为（　　）。

A. 侵害了甲的隐私权

B. 侵害了乙、丙的肖像权

C. 侵害了乙、丙的隐私权

D. 不构成侵权

二、多项选择题：第41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 下列犯罪中，属于我国《刑法》所规定的告诉

才处理的有(　　)。

A. 重婚罪

B. 侮辱罪

C. 暴力干涉婚姻自由罪

D. 遗弃罪

42. 下列选项中,属于法律认识错误的有(　　)。

A. 甲以为在网上窃取"Q 币"不犯罪而为之

B. 乙以为杀死他人可以驱除恶灵而杀死他人

C. 丙以为夜间在道路上追逐竞驶不犯罪而为之

D. 丁把他人灌醉后拿走其随身财物,辩称自己犯的是盗窃罪

43. 下列选项中,依法不得适用死刑的有(　　)。

A. 审判时怀孕的妇女

B. 审判时已满 75 周岁的人

C. 犯罪时不满 18 周岁的人

D. 犯罪时又聋又哑的人

44. 下列行为中,应以非法经营罪(不考虑数额或者情节)定罪处罚的有(　　)。

A. 甲在生产的饲料中添加"瘦肉精"

B. 乙私设转接设备,擅自经营国际电信业务

C. 丙组织多人出卖人体器官,并从中获取介绍费

D. 丁用 POS 机为他人刷信用卡套取现金,赚取手续费

45. 甲在某学校附近利用"地沟油"生产"食用油",被刘某举报。甲因此被判处有期徒刑 1 年,缓刑 2 年,同时宣告禁止令。关于该禁止令的适用,正确的有(　　)。

A. 禁止甲接触刘某

B. 禁止甲进入学校

C. 禁止甲从事食用油生产经营行业

D. 禁止令的执行期限从缓刑考验期满之日起计算

46. 甲离家出走,下落不明已满 5 年。下列人员中,可向人民法院申请甲为失踪人的有(　　)。

A. 甲的妻子　　B. 甲的姐姐

C. 甲的债权人　　D. 甲的外祖父

47. 甲、乙系对门邻居,同时装修房屋。某日,在甲家装修的丙公司工人丁误将乙堆放在公共过道上的瓷砖当成甲所有,贴到甲家厨房墙壁。乙可以要求(　　)。

A. 甲返还原物

B. 甲返还不当得利

C. 丙公司赔偿损失

D. 丙公司与丁承担连带责任

48. 甲乙约定,甲租住乙的别墅 15 年。租赁期间,甲将房屋加高,使邻居丙的房屋采光受到严重影响。对此,丙(　　)。

A. 可以侵害相邻权为由要求甲排除妨碍

B. 可以侵害相邻权为由要求乙排除妨碍

C. 无权要求乙排除妨碍,因为将房屋加高系甲所为

D. 可以侵害建筑物区分所有权为由要求乙排除妨碍

49. 甲医院误将患者乙的左肾切除。甲医院有义务赔偿乙的(　　)。

A. 精神损害　　B. 后续治疗费用

C. 护理费和交通费　　D. 因误工减少的收入

50. 甲与妻子乙协议离婚,约定 8 周岁儿子由乙抚养,甲支付抚养费。后甲与有一女儿的丙再婚,并在婚后继续给付儿子抚养费。十年后,丙因病去世。丙去世时,其近亲属还有姐姐丁。有权继承丙遗产的人有(　　)。

A. 甲　　B. 甲的儿子

C. 丙的女儿　　D. 丁

三、简答题:第 51~54 小题,每小题 6 分,共 24 分。

51. 简述缓刑的适用条件。

52. 简述组织、领导、参加恐怖组织罪的构成要件。

53. 简述职务发明创造的具体类型。

54. 简述滥用代理权的主要情形及其效力。

四、辨析题:第 55~56 小题,每小题 8 分,共 16 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。

55. 请对"没有因果关系,就没有刑事责任"这一说法加以辨析。

56. 请对"不动产物权不经登记不得设立"这一说法加以辨析。

五、法条分析题:第 57~58 小题,每小题 10 分,共 20 分。要求符合立法原意和刑法/民法理论。

57. 我国《刑法》第 397 条第 1 款规定:"国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守,致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的,依照规定。"

请分析:

(1) 本条款中"滥用职权"的含义。

(2) 本条款中"玩忽职守"的含义。

(3) 本条款中"本法另有规定的,依照规定"的含义。

58. 我国《婚姻法》第 11 条规定："因胁迫结婚的，受胁迫的一方可以向婚姻登记机关或人民法院请求撤销该婚姻。受胁迫的一方撤销婚姻的请求，应当自结婚登记之日起 1 年内提出。被非法限制人身自由的当事人请求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起 1 年内提出。"

请问：

（1）本条所称"胁迫"应如何理解？

（2）有权以胁迫为由请求撤销婚姻的主体是谁？

（3）本条中的"1 年"是何种性质的期间？

六、案例分析题：第 59～60 小题，每小题 15 分，共 30 分。

59. 2010 年 3 月 1 日，甲（男，1992 年 12 月 10 日出生）和乙（女，1995 年 8 月 1 日出生）为购买高档手机骗走邻居家 3 岁的小孩，准备将其卖出。两人将孩子关在城郊一处废弃库房后，甲去外地寻找买主，并安排乙看管孩子。孩子哭闹不休，乙难以忍受，离开库房，弃之不顾。甲得知乙不在库房，就要求乙返回，乙不予理会，最终导致孩子饿死。

请根据上述案情，回答下列问题并说明理由：

（1）甲的行为如何定罪？

（2）乙的行为如何定罪？

（3）甲和乙是否构成共同犯罪？

60. 2012 年 4 月初，甲与乙、丙签订借款合同，约定：甲借给乙 120 万元，期限 2 年，乙每月偿还 5 万元；丙承担保证责任，如乙到期无力还款，由丙向甲偿还全部借款。

合同签订后，乙请求甲再多借给自己 20 万元，甲表示同意，并于 2012 年 4 月 28 日将 140 万元借款交给乙。乙出具借据，载明收到 140 万元，还款期限顺延。丙对此不知情。

2012 年 5 月至 2012 年 12 月底，乙共计还款 40 万元。2013 年 1 月，甲与丁签订债权转让合同，将甲对乙的债权转让给丁。合同签订后，甲向乙、丙发出债权转让通知书，乙收到后明确表示不同意，丙则未置可否。

请根据上述案情，回答下列问题并说明理由：

（1）甲与乙之间的借款合同何时生效？

（2）丙的担保属于何种保证方式？对甲多借给乙的 20 万元，丙是否应承担保证责任？

（3）甲与丁之间的债权转让合同是否因乙不同意而无效？